



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 64 DEL 06/02/2026	OGGETTO: “Servizi integrati di supporto specialistico in ambiente ICT finalizzati al supporto Tecnico informatico del Servizio Tecnico – Ambiente – Protezione Civile-Ufficio Turistico- Acquedotto” – AGGIUDICAZIONE
Registro Generale N. 98 DEL 09/02/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **nove**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

CIG: BA3E42D686

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO:

- Che occorre rivolgersi ad una specifica unità di lavoro che possa garantire efficienza e celerità per i servizi di hosting acquedotto e servizi informatici specifici e di digitalizzazione dati raccolta differenziata e controllo del territorio, supporto servizio amministrativo e digitalizzazione atti;
- Che il Comune intende attivare un sistema di assistenza informativa per la gestione dei flussi turistici;
- Che perdura ancora l'esiguità di personale in servizio presso il settore, nonché la numerosità di adempimenti da adempiere, soprattutto con il ricorso a piattaforme telematiche che presuppongono conoscenze specialistiche dell'utilizzo del mezzo informatico, e che inoltre l'ufficio in oggetto presenta spesso anche una fase di front-end al pubblico atta a risolvere questioni di pre-contenzioso o di semplice help-desk, risulta necessario provvedere all'apporto di una specifica Unità di Progetto denominata “supporto tecnico informatico ai servizi in capo al servizio ambiente - protezione civile – ufficio turistico- acquedotto”, mediante l'acquisizione di servizi specialistici, al fine di supportare il Settore Ambiente – Protezione Civile;
- Che l'attività di supporto deve garantire professionalità di alta specializzazione;
- Che solo l'apporto di competenze professionali altamente qualificate in ambiti settoriali specifici ed ambito I.C.T., in possesso di cognizioni ad alto contenuto di specializzazione può concorrere alla piena operatività del settore in argomento;

CONSIDERATO che per far fronte alle esigenze di espletamento del servizio di cui sopra per il periodo da Gennaio 2026 a Dicembre 2026 si stima un importo pari ad € 35.270,12 onnicomprensivi per le prestazioni professionali di impiego di diverse unità lavorative;

RICHIAMATI:

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: *"Servizi integrati di supporto specialistico in ambiente ICT finalizzati al supporto Tecnico informatico del Servizio Tecnico – Ambiente – Protezione Civile-Ufficio Turistico- Acquedotto"*;
- Importo del contratto: € 35.688,62, oltre Iva, come per legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- Durata contratto: 12 mesi di attività (gennaio – dicembre 2026)

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-MePA e/o a soggetti aggregatori/centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG, BA3E42D686;

PRECISATO, inoltre che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che:

- La stazione appaltante ha effettuato Richiesta di Offerta n. 6018394 a mezzo piattaforma telematica acquistinretepa.it per i servizi in oggetto;
- l'operatore economico COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO con sede legale in Saviano (NA) alla Via San Liberatore, n. 7, CF: NTRGNN63D17I469R P.IVA: 00782681217 ha presentato, entro i termini prestabiliti, un'offerta economica, il cui codice identificativo è 3012887 pari ad € 35.688,62, oltre iva come per legge;
- che in data 04.02.2026 è stata effettuata la stipula tramite la piattaforma MePA;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare il servizio di *"Servizi integrati di supporto specialistico in ambiente ICT finalizzati al supporto Tecnico informatico del Servizio Tecnico – Ambiente – Protezione Civile-Ufficio Turistico- Acquedotto"* all'operatore economico COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO con sede legale in Saviano (NA) alla Via San Liberatore, n. 7, CF: NTRGNN63D17I469R P.IVA: 00782681217, per un totale di € 43.540,12 IVA compresa, somma ritenuta congrua rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ACQUISITO

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** l'offerta n. 3012887 – R.d.O. n. 6018394 presentata dall'operatore economico COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO con sede legale in Saviano (NA) alla Via San Liberatore, n. 7, CF: NTRGNN63D17I469R P.IVA: 00782681217, per un importo di € 35.688,62 oltre Iva come per legge, ovvero complessivi € 43.540,12 per l'affidamento del *"Servizi integrati di supporto specialistico in ambiente ICT finalizzati al supporto Tecnico informatico del Servizio Tecnico – Ambiente – Protezione Civile-Ufficio Turistico- Acquedotto"*;
2. **DI PROCEDERE AD AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, *"Servizi integrati di supporto specialistico in ambiente ICT finalizzati al supporto Tecnico informatico del Servizio Tecnico – Ambiente – Protezione Civile-Ufficio Turistico- Acquedotto"* all'operatore economico COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO con sede legale in Saviano (NA) alla Via San Liberatore, n. 7, CF:NTRGNN63D17I469R P.IVA:00782681217, per un importo di €35.688,62 oltre Iva come per legge, ovvero complessivi €43.540,12, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. **DI DARE ATTO** che
 - che l'incarico avrà una durata pari a 12 mesi di attività (gennaio – dicembre 2026);
 - che verrà sottoscritta tra le parti apposita convenzione;
4. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: bilancio di previsione 2026

Cap. 1263/38	€ 14.540,12
Cap. 1188/15	€ 14.000,00
Cap. 1188/3	€ 15.000,00

5. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. Che sarà sottoscritta apposita convenzione tra le parti.
9. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
10. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 09/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 06/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: "Servizi integrati di supporto specialistico in ambiente ICT finalizzati al supporto Tecnico informatico del Servizio Tecnico – Ambiente – Protezione Civile-Ufficio Turistico- Acquedotto" – AGGIUDICAZIONE CIG: BA3E42D686 CUP: Descrizione Capitolo: SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO RIFIUTI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.19.0 01	09.03	1263.38	1 - Gestione e manutenzione applicazioni	2026	4
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
75	€ 14.540,12	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Computer Lab Di Giovanni Notaro - Progressivo Fornitore: 5207 Codice Fiscale: NTRGNN63D17I469R P.Iva: 00782681217

Impegno

Descrizione Impegno: Servizi integrati di supporto specialistico in ambiente ICT finalizzati al supporto Tecnico informatico del Servizio Tecnico – Ambiente – Protezione Civile-Ufficio Turistico- Acquedotto CIG: BA3E42D686 CUP: Descrizione Capitolo: CONTROLLO VERIFICA POTABILITA , FORNITURA E POSA IN OPERA DEL CLORO NEI SERBATOI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.02.0 07	09.04	1188.15	7 - Altri materiali tecnico-	2026	5

			specialistici non sanitari		
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
76	€ 14.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Computer Lab Di Giovanni Notaro - **Progressivo Fornitore:** 5207
Codice Fiscale: NTRGNN63D17I469R **P.Iva:** 00782681217

Impegno

Descrizione Impegno: "Servizi integrati di supporto specialistico in ambiente ICT finalizzati al supporto Tecnico informatico del Servizio Tecnico – Ambiente – Protezione Civile-Ufficio Turistico- Acquedotto" – AGGIUDICAZIONE
CIG: BA3E42D686 **CUP:**
Descrizione Capitolo: MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E SERVIZI CORRELATI
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.09.0 05	09.04	1188.3	5 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2026	6
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
77	€ 15.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Computer Lab Di Giovanni Notaro - **Progressivo Fornitore:** 5207
Codice Fiscale: NTRGNN63D17I469R **P.Iva:** 00782681217

Avella (AV), 09/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 09/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 09/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 153, e vi rimarrà fino al 24/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 98 del 09/02/2026;

Oggetto: “Servizi integrati di supporto specialistico in ambiente ICT finalizzati al supporto Tecnico informatico del Servizio Tecnico – Ambiente – Protezione Civile-Ufficio Turistico- Acquedotto” – AGGIUDICAZIONE

Avella (AV), 09/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to MAIELLA PASQUALE